

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 39/2531

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นางปทุม โชติวิชัย กับพวก

จำเลย

นางปทุม โชติวิชัย จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 107, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลสั่งปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกัน
ขอวางเงินสด จำนวน 40,000 บาท ไว้เป็นประกันต่อศาล

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติยา
เสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 75,76 กัญชาที่จำเลยมีไว้เพื่อจำหน่ายและ
จำหน่ายไปทั้งหมดเป็นจำนวนเดียวกัน ให้ลงโทษฐานจำหน่ายกัญชาเพียงกรรมเดียว
จำคุกคนละ 2 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 1 ปี ฯลฯ

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว โดยมีคำร้องประกอบของผู้ขอประกัน (สำนวน
ตอน 2 อันดับ 14 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์โดยตีราคา
ประกัน 40,000 บาท (สำนวนตอน 2 อันดับ 4 แผ่นที่ 2)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยที่ 1
ยังไม่ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า สมควรปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงประกอบกับจำเลยที่ 1
ยังไม่ได้ยื่นฎีกา เป็นเหตุให้ไม่อาจนำมาประกอบในการใช้ดุลพินิจว่า สมควรปล่อย
ชั่วคราวในระหว่างฎีกาหรือไม่จึงไม่อนุญาต ให้ยกคำร้อง

(เฉลิม การปลื้มจิตต์-จำนง นิยมวิภาต-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>